

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3780/2531

นางอุษา จารุดุล
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 40, มาตรา 197 วรรคสอง, มาตรา 201

ศาลนัดสืบพยานโจทก์เวลา 9 นาฬิกา ในวันนัด ศาลออกนั่งพิจารณาคดีเวลา 9.25 นาฬิกา โจทก์ไม่มาศาล ศาลจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและจำหน่ายคดีโจทก์ ต่อมา โจทก์ยื่นคำร้องว่า วันนัดสืบพยานทนายโจทก์ป่วยได้มอบให้เสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่นต่อศาลเมื่อเวลา 9.25 นาฬิกา ที่มาถึงศาลช้ากว่าเวลานัดเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ประกอบทั้งทนายโจทก์และเสมียนทนายเข้าใจเรื่องเวลานัดของศาลผิดไปว่าเป็นเวลา 9.30 นาฬิกา ดังนี้ การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดการไต่สวนและยกคำร้องของโจทก์ย่อมเป็นการไม่ชอบ เพราะหากเป็นจริงตามคำร้องของโจทก์ กรณีก็ยังไม่ถึงนัดที่จะถือว่าโจทก์มิได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาลก่อนลงมือสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 197 วรรคสอง และหากฟังได้ว่าทนายโจทก์ป่วยจริง ก็เป็นเหตุที่ศาลต้องให้เลื่อนการพิจารณาคดีไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 ศาลชั้นต้นชอบที่จะไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดจำนวน ๑๐ แปลง ซึ่งบางส่วนเนื้อที่ ๑๓๔.๗ ตารางวาอยู่ในแนวเขตที่จะถูกเวนคืนตามประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวเขตทางหลวงเทศบาลสายรัชดาภิเษก ตอนแขวงวัดท่าพระ - แขวงสามเสนนอก จำเลยทั้งสองได้กำหนดค่าทดแทนให้โจทก์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๗,๙๐๐ บาท ซึ่งโจทก์เห็นว่าไม่เป็นธรรมและทำให้โจทก์เสียหายเพราะที่ดินของโจทก์มีราคาซื้อขายในท้องตลาดตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินที่โจทก์ควรจะได้รับ ๒,๐๒๐,๕๐๐ บาท โจทก์ได้รับเงินค่าทดแทนจากจำเลยแล้ว ๕๒๗,๙๐๐ บาท ยังขาดอีก ๑,๔๙๒,๖๐๐ บาท จึงฟ้องให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชำระค่าทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน ๑,๖๐๔,๕๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดให้โจทก์เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว จำเลยที่ ๒ ปฏิบัติการไปตามอำนาจหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นโดยส่วนตัวหรือโดยตำแหน่งหน้าที่

ศาลนัดสืบพยานโจทก์วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ เวลา ๙ นาฬิกา

เมื่อถึงวันนัดปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาว่า ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีเวลา ๙.๒๕ นาฬิกา ทนายจำเลยมาศาล ส่วนฝ่ายโจทก์ไม่มาศาลศาลจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและจำหน่ายคดีจากสารบพความตามคำแถลงของจำเลย

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๒๘ ทนายโจทก์ยื่นคำร้องว่า ในวันนัดสืบพยานโจทก์เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ นั้น ทนายโจทก์ป่วยได้มอบให้นายสาโรช พัฒนราชเสมียนทนายนำคำร้องขอเลื่อนคดีมายื่นต่อศาล แต่ทนายสาโรชเดินทางมาถึงศาลเมื่อเวลา

๙.๒๕ นาฬิกา ปรากฏเวลาที่นายสาโรชยื่นคำร้องตามที่เจ้าพนักงานลงไว้ในคำร้องซึ่ง
ช้ากว่าเวลานัดเพราะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากรถยนต์ของนายสาโรชเลี้ยวชนกับรถ
จักรยานยนต์ ประกอบกับทนายโจทก์และนายสาโรชเข้าใจว่าศาลนัดพิจารณาเวลา
๙.๓๐ นาฬิกา ขอให้ศาลไต่สวนและเพิกถอนคำสั่งที่ให้จำหน่ายคดี

ศาลชั้นต้นส่งนัดไต่สวนคำร้องของโจทก์ แต่เมื่อถึงวันนัดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้
งดการไต่สวน และมีคำสั่งให้ยกคำร้องโจทก์โดยเหตุผลว่าการเข้าใจผิดในเรื่องเวลา
นัดเป็นเรื่องของโจทก์เอง ส่วนเรื่องอุบัติเหตุเสมือนทนายก็น่าจะชวนขวายหาทาง
แจ้งให้ศาลทราบก่อน ประกอบกับคำสั่งขาดนัดชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๑ แล้ว

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนและมี
คำสั่งใหม่ตามรูปคดี

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ตามคำร้องของโจทก์อ้างว่านายสาโรช
เสมือนทนายไปถึงศาลและยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีต่อเจ้าพนักงานศาลเมื่อเวลา ๙.๒๕
นาฬิกา ตรงกับเวลาที่ศาลออกนั่งพิจารณา ซึ่งถ้าหากเป็นจริงตามคำร้องของโจทก์
กรณียังไม่ถึงนัดที่จะถือได้ว่าโจทก์มิได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่มาศาล
เสียก่อนลงมือสืบพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๙๗
วรรคสอง ประกอบกับการขอเลื่อนคดีของโจทก์นั้น อ้างว่าทนายโจทก์ป่วย ซึ่งหาก
ฟังได้ว่าทนายโจทก์ป่วยจริงในวันดังกล่าวก็เป็นเหตุที่ศาลชอบที่จะต้องให้เลื่อนกา
รพิจารณาคดีไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔๐ ดังนั้น การที่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการไต่สวนคำร้องของโจทก์ จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น

พืพากษายีน

(ชูเชิด รักตะบุตร-สมศักดิ์ จุสวัสถ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

ศาลแพ่ง - นายสุวรรณ ตระการพันธุ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุทิน นนทแก้ว

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ